

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN MANTA
DIRECCIÓN FINANCIERA – ÁREA DE RENTAS**

**PREVENTIVA DE SANCIÓN POR OMISIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPUESTO DE PATENTE
MUNICIPAL**

No. 11232-DF-R-2025

SUJETO PASIVO: MONCAYO CASTRO CARLOS ALBERTO

RUC: 1307925808001

NOMBRE COMERCIAL: MONCAYO CASTRO CARLOS ALBERTO

El artículo 1 del Código Tributario establece que sus preceptos regulan las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquellos; preceptos que son aplicables a todos los tributos municipales, así como a las situaciones que se deriven o se relacionen con ellos.

La Administración Tributaria Municipal en el ejercicio de su facultad sancionadora contemplada en los artículos 67, 70 y 355 del Código Tributario y en el artículo 340 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), puede sancionar a los contribuyentes y demás sujetos pasivos, por los incumplimientos de sus deberes formales tributarios frente al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta.

El artículo 362 del Código Tributario establece que la acción para perseguir y sancionar las contravenciones y faltas reglamentarias es pública y se ejerce por funcionarios que tienen competencia para ordenar la realización o verificación de actos de determinación de obligación tributaria.

El literal d del numeral 1 del artículo 96 del Código Tributario, entre los deberes formales de los contribuyentes o responsables, señala: “Art. 96.- Deberes formales. - Son deberes formales de los contribuyentes o responsables: 1. Cuando lo exijan las leyes, **ordenanzas**, reglamentos o las disposiciones de la respectiva autoridad de la administración tributaria (...) **d) Presentar las declaraciones que correspondan**”.

El CÓDIGO LEGAL MUNICIPAL CODIFICACIÓN 2023, en su parte pertinente establece:

CAPÍTULO II

IMPUESTO A LA PATENTE

SECCIÓN I

HECHO GENERADOR, SUJETO PASIVO, OBLIGACIONES Y FACULTADES DE LOS SUJETOS

Artículo 1428.- OBJETO Y HECHO GENERADOR. - El hecho generador de este impuesto es el ejercicio de una actividad económica de manera permanente, sean estas comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias y profesionales, que realicen las personas naturales o jurídicas dentro del Cantón Manta.

Artículo 1429.- SUJETOS PASIVOS. - Son sujetos pasivos de este tributo, obligados a obtener la patente y, por ende, al pago anual del mismo, las personas naturales, jurídicas, sociedades, nacionales y extranjeras, domiciliadas o con establecimiento en la respectiva jurisdicción del cantón Manta, que

ejerzan permanentemente actividades comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias y profesionales del cantón Manta.

Artículo 1432.- OBLIGACIONES DEL SUJETO ACTIVO. - La Dirección Financiera Municipal, elaborará y actualizará, en el año anterior al cobro del tributo, dentro del territorio cantonal, un catastro general de contribuyentes que ejerzan actividades comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias y profesionales, misma que se realizará mediante la recepción de la declaración del contribuyente o levantamiento de información cruzada realizada por personal municipal.

El catastro del contribuyente contendrá la siguiente información:

- a) Número de Registro;
- b) Nombres y Apellidos del Contribuyente, denominación o razón social;
- c) Número de la Cédula de Ciudadanía y/o Registro Único de Contribuyente;
- d) Nombres y Apellidos del Representante Legal y referencias (C.I., Teléfono, E-mail);
- e) Dirección del establecimiento y referencia;
- f) Teléfonos y email del establecimiento; y,
- g) Tipo de Actividad Económica.

Artículo 1433.- FACULTADES DEL SUJETO ACTIVO: Son facultades del sujeto activo las siguientes:

- a) Solicitar a la Superintendencia de Compañías, de Bancos y otras entidades, la lista actualizada de las compañías, entidades financieras, cooperativas, asociaciones cuyo domicilio se halle en el cantón Manta;
- b) Solicitar a los diversos gremios empresariales, profesionales y asociaciones de hecho o de derecho del cantón, la nómina actualizada de sus afiliados, con indicación de la actividad económica, dirección, teléfono, email, representante legal, domicilio y patrimonio;
- c) Requerir del Servicio de Rentas Internas información del Registro Único de Contribuyentes, así como de las declaraciones del impuesto a la renta de contribuyentes que se requiera; y,
- d) Solicitar a terceros cualquier información relacionada con la realización del hecho generador.

SECCIÓN II

BASE IMPONIBLE, TARIFA Y DETERMINACIÓN DEL TRIBUTO

Artículo 1434.- BASE IMPONIBLE. - La determinación de la base imponible del impuesto considera:

- a) Para las personas naturales o jurídicas y sociedades nacionales o extranjeras, que estén obligadas a llevar contabilidad, la base del impuesto será el patrimonio neto, a cuyo efecto deberán entregar una copia del balance general presentado y declarado en el Servicio de Rentas Internas.
- b) Para las personas naturales que no estén obligadas a llevar contabilidad, la base del impuesto se establecerá considerando como patrimonio el 10% de los ingresos declarados en el ejercicio económico anterior mismos que han sido generados en la actividad dentro del cantón Manta. En ningún caso la patente municipal será inferior a diez dólares 00/100 de los Estados Unidos de América (USD\$ 10,00).
- c) Para las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, jurídicas, sociedades nacionales o extranjeras, que tengan la matriz, sucursales o agencias en el cantón Manta, el impuesto se calculará en proporción a los activos totales de cada jurisdicción.

Artículo 1435.- TARIFA DE LA PATENTE. - Al amparo de lo dispuesto en el Artículo 548 del COOTAD, la tarifa del Impuesto Anual de Patente de los sujetos pasivos, será el valor que resulte de la aplicación de la siguiente tabla, conforme a la base imponible establecida en el artículo anterior.

TABLA DE CÁLCULO DEL IMPUESTO DE PATENTES MUNICIPALES

BASE IMPONIBLE DESDE USDS	BASE IMPONIBLE HASTA USDS	PORCENTAJE A APLICAR	LIMITE MINIMO USDS	LIMITE MAXIMO USDS
-	7,000.00	0.10%	10.00	10.00
7,000.01	50,000.00	0.15 %	10.50	75.00
50,000.01	500,000.00	0.20 %	100.00	1,000.00
500,000.01	1 000,000.00	0.25 %	1,250.00	2,500.00
1 000,000.01	1 '500,000.00	0.30 %	3,000.00	4,500.00
1'500,000.01	2'000,000.00	0.35 %	5,250.00	7,000.00
2'000,000.01	3'000,000.00	0.40 %	8,000.00	12,000.00
3'000,000.01	4'000,000.00	0.45 %	13,500.00	18,000.00
4'000,000.01	5'000,000.00	0.50 %	20,000.00	25,000.00
5'000,000.01	EN ADELANTE	—	25,000.00	25,000.00

Artículo 1436.- DETERMINACIÓN PRESUNTIVA. - Cuando los sujetos pasivos no presentaren su declaración para la obtención de la patente en el plazo establecido, el Director Financiero Municipal del GAD Manta le notificará recordándole su obligación y si, transcurridos ocho días, no dieren cumplimiento, se procederá a determinar el capital en forma presuntiva. Este mismo procedimiento se utilizará cuando los documentos que sustenten la declaración no sean aceptables por razones fundamentales o no presten mérito suficiente para acreditarlos. La determinación presuntiva se hará conforme al Artículo 92 del Código Tributario.

Artículo 1438.- FECHA MÁXIMA DE DECLARACIÓN DE LA PATENTE MUNICIPAL. - Los contribuyentes deberán considerar el noveno dígito del RUC, para establecer la fecha máxima para declarar la patente municipal, de acuerdo a los siguientes parámetros:

NOVENO DÍGITO RUC	PERSONA NATURAL	SOCIEDAD
1	18 de abril	18 de mayo
2	20 de abril	20 de mayo
3	22 de abril	22 de mayo
4	24 de abril	24 de mayo
5	26 de abril	26 de mayo
6	28 de abril	28 de mayo
7	30 de abril	30 de mayo
8	2 de mayo	1 de junio
9	4 de mayo	3 de junio
0	6 de mayo	5 de junio

Si la fecha de vencimiento de la declaración de la patente municipal, corresponde a un fin de semana o feriado, se trasladará automáticamente al primer día hábil posterior.

De no efectuar el contribuyente su declaración de la patente municipal hasta la fecha máxima establecida en este artículo se estará a lo dispuesto en el Capítulo III.- De Los Intereses, Artículo 21 del Código Tributario.

SECCIÓN IV EXENCIONES

Artículo 1477.- EXENCIONES. - Están exentos de este impuesto únicamente:

- a) El gobierno central, consejos provinciales y regionales, las municipalidades, los distritos metropolitanos, las juntas parroquiales, las entidades de derecho público y las entidades de derecho privado con finalidad social o pública, cuando sus bienes o ingresos se destinen

exclusivamente a los mencionados fines y solamente en la parte que se invierta directamente en ellos;

- b)** Las instituciones o asociaciones de carácter privado, de beneficencia o educación, las corporaciones y fundaciones sin fines de lucro constituidas legalmente, cuando sus bienes o ingresos se destinen exclusivamente a los mencionados fines en la parte que se invierta directamente en ellos;
- c)** Las empresas multinacionales y las de economía mixta, en la parte que corresponda a los aportes del sector público de los respectivos Estados. En el caso de las empresas de economía mixta, el porcentaje accionario determinará las partes del activo total sujeto al tributo;
- d)** Las personas naturales que se hallen amparadas exclusivamente en la Ley de Fomento Artesanal y cuenten con el acuerdo interministerial de que trata el artículo décimo tercero de la Ley de Fomento Artesanal;
- e)** Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la actividad agropecuaria, exclusivamente respecto a los activos totales relacionados directamente con la actividad agropecuaria; y,
- f)** Las cooperativas de ahorro y crédito.

Para el impuesto sobre el activo total no se reconocen las exoneraciones previstas en leyes especiales, aun cuando sean consideradas de fomento a diversas actividades productivas.

SECCIÓN V

EXENCIONES

Artículo 1446.- DE LA EXENCIONES. - Están exentos de este impuesto los sujetos señalados en el Artículo 550 del COOTAD. Para lo cual deberán llenar el formulario de solicitud adjuntando los siguientes requisitos:

- a)** Copia a color de la cédula y certificado de votación.
- b)** Copia a color de la Calificación Artesanal vigente emitida por la Junta Nacional de Defensa del Artesano.
- c)** Copia a color de la última actualización del Registro Único de Contribuyentes. (Sólo para renovación)

Se exonerará totalmente al contribuyente que se dedique 100% a la actividad artesanal, en el caso de que tenga otra actividad que no esté dentro de la rama calificada, el sujeto pasivo deberá pagar la Patente Municipal en relación a los ingresos que no corresponda a la actividad artesanal, deberá presentar lo siguiente:

- a)** Copia de la declaración del Impuesto a la Renta selladas por el SRI o firmadas por el Contribuyente y Contador. (Cada hoja deberá contener la sumilla)
- b)** Declaración de Impuesto al Valor Agregado de los 12 meses del año anterior sellada por el SRI o firmado por el Contribuyente, cada hoja deberá estar sumillada. (Personas naturales no sujetas a la presentación del Impuesto a la Renta).

El Departamento de Renta de la Dirección Financiera Municipal de Manta se reserva el derecho de revisar las declaraciones, calificación y demás documentos que hagan cumplir con las disposiciones de ley.

El artículo 97 del Código Tributario, señala: “Art. 97.- Responsabilidad por incumplimiento. - El incumplimiento de deberes formales acarreará responsabilidad pecuniaria para el sujeto pasivo de la obligación tributaria, sea persona natural o jurídica, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar”.

El artículo 314 del Código Tributario define como infracción tributaria, toda acción u omisión que implique violación de normas tributarias sustantivas o adjetivas sancionadas con pena establecida con anterioridad a esa acción u omisión, las cuales, de acuerdo al artículo 315 del

mismo cuerpo legal, se clasifican en contravenciones y faltas reglamentarias, siendo una contravención la violación del incumplimiento de deberes formales, constantes en dicho Código.

El artículo 323 del Código Tributario, contempla dentro de las penas aplicables a las infracciones, la sanción de multa, así como también la clausura del establecimiento o negocio.

El artículo 349 Código Tributario establece para las contravenciones establecidas en ese cuerpo legal y en las demás leyes tributarias, como pena pecuniaria, una multa que no será inferior a 30 dólares ni excederá de 1.500 dólares de los Estados Unidos de América, sin perjuicio de las demás sanciones, que para cada infracción, se establezcan en las respectivas normas, por lo que la **no presentación la declaración del impuesto de patente municipal constituiría una contravención sancionable de acuerdo con esta norma.**

El artículo innumerado del Código Tributario después del artículo 329 expresa que, salvo casos especiales previstos en la ley, la clausura de un establecimiento no podrá exceder de tres meses y que la clausura del establecimiento del infractor conlleva la suspensión de todas sus actividades en el establecimiento clausurado.

De la revisión efectuada a la información que consta en las bases de datos con las que cuenta la Administración Tributaria Municipal, se observa que el contribuyente MONCAYO CASTRO CARLOS ALBERTO no ha presentado todavía su declaración del impuesto de patente municipal, por lo que estaría incurriendo en el incumplimiento del deber formal establecido en el literal d, numeral 1 del artículo 96 del Código Tributaria, incumplimiento que constituiría una infracción tributaria de tipo contravención, la cual podría ser sancionada con la multa establecida en el artículo 349 del Código Tributario o clausura del establecimiento, según el caso.

Con base a la normativa señalada y en atención a que el sujeto pasivo, hasta la fecha, no ha dado cumplimiento a su deber de presentar su declaración del impuesto de patente municipal, la Administración Tributaria Municipal del Cantón Manta **LE CONMINA** a presentar dentro del término máximo de 10 días hábiles, después de recibida la presente comunicación, su declaración del impuesto de patente municipal, la cual deberá realizar a través del portal ciudadano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta, en la siguiente dirección www.portalciudadano.manta.gob.ec

DECLARACIÓN EN LÍNEA:

SERVICIO EN LINEA:

- PAGOS TRIBUTARIOS
- DECLARACION ECONOMICA
- PATENTE, 1.5 X MIL SOBRE LOS ACTIVOS TOTALES Y LICENCIA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO

PREVINIÉNDOLE que, en caso de no hacerlo, se iniciará el procedimiento sumario previsto en el artículo 363 del Código Tributario, para la imposición de las sanciones señaladas en los párrafos precedentes, las cuales podrán aplicarse sin perjuicio del cobro de los correspondientes tributos y de los intereses de mora que correspondan desde la fecha que se causaron.

Para realizar el pago de la tasa de licencia única anual de funcionamiento que corresponda de acuerdo a su declaración, puede utilizar los medios de pago establecidos por la Administración Tributaria:

- Botón de pago Web de Instituciones Financieras como Banco Pacífico y Banco Produbanco (pagos en efectivos y cheque certificado) (IFI's), botón de pago Institucional través del portal web <https://portalciudadano.manta.gob.ec/> y aplicación móvil Mant APP con de Tarjetas de Crédito (Diners Club, Visa Platinum, Discover, Pacificard, MasterCard, Visa).
- Ventanillas de las Instituciones financieras en línea: Una vez presentada (s) su (s) obligación (es), con el comprobante electrónico para el pago (CEP) impreso, el contribuyente puede cancelarla (s) acercándose a las instituciones financieras autorizadas como Banco Pacífico, Red Servipagos, Red Facilito, Mutualista Pichincha, Banco Comercial de Manabí, Banco General Rumiñahui, Banco del Bank, adicional podrá realizar depósitos en Banco del Pacífico cuenta N° 5320623, Banco Internacional cuenta N° 7000043912, Banco Produbanco cuenta N° 62303000016, Banco de Guayaquil cuenta N° 50600904, Banco Bolivariano cuenta N° 1105035445, Banco Pichincha cuenta N° 3348562604 con la Sublínea para Cheque: 30100, Efectivo: 30200 y notificar al correo pagosenlinea@manta.gob.ec.
- Ventanillas Municipales: Una vez presentada (s) su (s) obligación (es), con el comprobante electrónico para el pago (CEP) impreso, el contribuyente puede cancelarla (s) acercándose a la Edificio Municipal, dirección de Registro de la Propiedad los pagos se receptorán en efectivo, cheque certificado y tarjetas de crédito
- Para conocer más acerca de las entidades que ofrecen estos servicios visite <https://portalciudadano.manta.gob.ec/>.

LA PRESENTE COMUNICACIÓN TIENE CARÁCTER INFORMATIVO, NO CONSTITUYE UN ACTO ADMINISTRATIVO Y POR LO TANTO, NO ES IMPUGNABLE. EN CASO QUE LA ADMINISTRACIÓN INICIE EL PROCEDIMIENTO SUMARIO, EL PRESUNTO INFRACTOR TENDRÁ LA OPORTUNIDAD DE EJERCER SU DERECHO CONSTITUCIONAL A LA DEFENSA Y PRESENTAR LOS DESCARGOS Y PRUEBAS QUE CORRESPONDA.

COMUNÍQUESE. - MANTA, Domingo, 10 de Agosto de 2025 a las 21:07:17

ANA AUXILIADORA FIGUEROA INTRIAGO

Analista de Rentas

Dirección Financiera del GAD Manta

Por delegación del Director Financiero mediante
Resolución N°MTA-DGF-AECV-2021-001-del 16 de marzo de 2021.